ANEXO 3

Cláusulas tipo del pacto de accionistas

Mecanismo de reparto dinámico y consolidación por metas individuales de la sociedad por acciones

> **Formato de referencia.** Este documento fue redactado para la memoria de título y no tiene validez legal por sí solo. Muestra que cada regla del mecanismo puede escribirse como una obligación concreta. Un abogado debe ajustarlo antes de que los socios lo firmen al constituir la sociedad. Los valores entre corchetes se completan al firmar.

Partes. Los tres académicos fundadores, como personas naturales, y el gestor, en adelante "los socios", y la sociedad por acciones que constituyen, en adelante "la sociedad".

Resumen de las cláusulas

N.º	Cláusula	Qué regula
1	**Acciones provisorias**	Las acciones de la constitución son provisorias hasta el congelamiento
2	**Registro de aportes**	Cómo se anotan, valoran y validan los aportes de cada socio
3	**Congelamiento**	Cuándo y cómo la participación pasa a acciones definitivas
4	**Consolidación por metas**	Los tres tramos, cómo se fijan y evalúan las metas individuales y cuánto consolida cada socio
5	**Recompra**	Qué pasa con las acciones no consolidadas, por salida o por metas no cumplidas
6	**Reglas de salida**	Qué conserva cada socio según la causa de su salida
7	**Nuevos socios**	Ingreso antes y después del congelamiento
8	**Control**	Directorio, gerencia y decisiones reservadas a los fundadores
9	**Tecnología**	La licencia y la regalía quedan fuera del reparto

Cláusula primera. Acciones provisorias

1.1 Las acciones suscritas al constituir la sociedad se distribuyen en partes iguales entre los socios y tienen carácter provisorio.

1.2 Hasta el congelamiento, la participación de cada socio es la que indica el registro de aportes (Anexo 4).

1.3 Los socios se obligan a ajustar sus acciones a esa proporción en el acto de congelamiento.

Cláusula segunda. Registro de aportes

2.1 Cada socio anota en el registro los aportes del mes, una fila por aporte, con su respaldo.

2.2 Los aportes se valoran a su valor de mercado menos lo que la sociedad haya pagado. Los no monetarios se multiplican por dos y el dinero por cuatro.

2.3 Solo dan participación los gastos que una empresa reembolsaría, con boleta o comprobante. El traslado habitual y la comida propia no cuentan.

2.4 Los socios validan el registro en una reunión al cierre de cada mes. Un mes validado no se modifica.

Cláusula tercera. Congelamiento

3.1 El registro se cierra una sola vez, en la primera inversión con precio o a los 24 meses de la constitución, lo que ocurra primero.

3.2 En ese acto la proporción acumulada de cada socio se convierte en acciones definitivas, emitidas junto con la entrada del inversionista.

3.3 Desde el congelamiento los porcentajes no se recalculan.

Cláusula cuarta. Consolidación por metas individuales

4.1 Las acciones de cada socio se consolidan en tres tramos iguales: en el congelamiento, al cierre del año siguiente y al cierre del segundo año.

4.2 El primer tramo se consolida en el congelamiento sin exigir metas, porque el registro de aportes ya midió lo que aportó cada socio.

4.3 El segundo y el tercer tramo dependen de las metas individuales de cada socio. Al inicio de cada año, cada socio propone dos o tres metas ligadas al plan anual de la sociedad, que dependan sobre todo de él, con fecha y un respaldo que las verifique. Los socios las aprueban en reunión, por [mayoría], y las anotan en [anexo de metas del pacto].

4.4 Si durante el año una meta deja de depender del socio por un cambio del plan, los socios en reunión la reemplazan por otra de exigencia similar.

4.5 Al cierre de cada año, los socios en reunión certifican con la evidencia qué fracción de sus metas cumplió cada socio. Una meta que es una cantidad cuenta por su avance. El socio consolida esa misma fracción de su tramo.

4.6 Las acciones del tramo que no se consolidan se recompran conforme a la cláusula quinta y pasan al paquete reservado para nuevos socios.

4.7 La parte que corresponde al dinero aportado, a su valor nominal, se consolida completa en el congelamiento.

Cláusula quinta. Recompra de lo no consolidado

5.1 Si un socio deja la sociedad antes de consolidar todas sus acciones, la sociedad puede exigirle vender las no consolidadas, conforme al artículo 435 del Código de Comercio.

5.2 Lo mismo se aplica a las acciones de un tramo que el socio no consolida por no cumplir sus metas, aunque siga en la sociedad.

5.3 El precio de recompra es de [valor simbólico por acción].

5.4 Las acciones recompradas pasan al paquete reservado para nuevos socios, incluido quien reemplace al socio que sale.

Cláusula sexta. Reglas de salida

6.1 **Renuncia sin causa o despido con causa:** el socio pierde lo no consolidado que provenga de aportes no monetarios. La sociedad le devuelve el dinero aportado a su valor nominal cuando su caja lo permita.

6.2 **Despido sin causa o renuncia con causa:** el socio conserva todo lo acumulado.

6.3 Es causa el incumplimiento reiterado de las metas después de dos avisos por escrito, además de las faltas graves que defina el pacto.

6.4 Quien sale no puede contratar personal de la sociedad durante un año. Si sale por su culpa, tampoco puede competir con ella durante [plazo].

Cláusula séptima. Ingreso de nuevos socios

7.1 Quien entra antes del congelamiento se incorpora al registro desde su fecha de ingreso.

7.2 Quien entra después recibe acciones de un paquete reservado, cuyo tamaño se fija en el pacto con el inversionista de la ronda y que crece con las acciones recompradas según la cláusula quinta.

7.3 Esas acciones se consolidan con las reglas de la cláusula cuarta, con metas fijadas desde su ingreso.

Cláusula octava. Control

8.1 El control de la sociedad no depende de los porcentajes de participación.

8.2 El directorio tiene [número] miembros, de los cuales los fundadores nombran [número].

8.3 Requieren el acuerdo de los fundadores la venta de la sociedad, los cambios a la licencia, el ingreso de socios y los aumentos de capital.

8.4 Los académicos no pueden ejercer la administración ni la gerencia de la sociedad (reglamento universitario de empresas de base tecnológica, art. 2.3), así que la gerencia la ejerce el gestor. Falta confirmar si integrar el directorio cuenta como administración.

Cláusula novena. Tecnología

9.1 La tecnología no entra al reparto. La sociedad la usa por la licencia con la universidad y paga la regalía pactada en ella.

Académico fundador 1	Académico fundador 2
Académico fundador 3	Gestor

Fuentes: Moyer (2016), Slicing pie handbook. Holmström (1982), Moral hazard in teams. Código de Comercio, art. 435. Universidad de Concepción (2023), Reglamento sobre Empresas de Base Tecnológica Universitarias, art. 2.3.